

Connaissance théorique 2 – Conditions-cadres légales sur le marché de la distribution en Suisse

13.8 Notions de base

Pour comprendre le marché de la distribution en Suisse, il est important de connaître les bases légales et les principales notions. Elles définissent quelles prestations doivent être proposées, qui peut les fournir et comment l'approvisionnement est assuré dans toutes les régions.

- Les **envois CEC et courrier** désignent les différentes offres de prestations fournies par les entreprises de distribution. «CEC» désigne les envois de coursier, les envois exprès et les colis. On entend par envois courrier l'expédition de lettres.
- **Mandat de service universel** ou **service public** signifie que la Poste a pour mandat de la Confédération de proposer partout en Suisse des prestations importantes au même prix et avec la même qualité.
- La **loi sur la poste** définit les prestations que la Poste doit fournir à la population.
- Les prestations que la Poste doit fournir en vertu de la loi sur la poste sont appelées **services universels**.
- Si une entreprise a un **monopole** sur un produit ou une prestation, seule cette entreprise peut proposer ce produit ou cette prestation.

Imagine que tu habites dans un petit village de montagne et que tu souhaites envoyer un colis à ta tante qui réside en ville. Grâce au service public de la Poste, tu peux lui envoyer le colis au même prix que ce serait le cas pour le village voisin, même s'il parcourt une distance supplémentaire. De plus, ton colis arrivera de manière fiable et ponctuelle chez ta tante. Que tu vives dans un village isolé ou dans une grande ville, la Poste remplit son mandat de service universel. Celui-ci permet à toutes les personnes en Suisse d'avoir accès à des prestations importantes.

13.9 À qui appartient la Poste?

La Poste est une entreprise d'intérêt public dotée d'une **forme juridique** particulière. C'est une **société anonyme de droit public** détenue à 100% par la Confédération. Cela signifie que la Confédération est l'unique propriétaire de la Poste et qu'elle participe donc également au développement de l'entreprise.



13.10 La loi sur la poste

La Poste est en charge du service universel postal sur mandat de la Confédération. Conformément à la loi sur la poste, cela comprend par exemple le dépôt et la distribution d'envois postaux, le réseau de points d'accès (filiales de la Poste, boîtes aux lettres, points partenaires) couvrant l'ensemble du territoire ainsi que les services de paiement. Tu peux consulter la loi sur la poste en cliquant sur ce lien.



Le **service universel postal** est un «service public». La Poste est chargée de le mettre en œuvre dans tout le pays selon les mêmes principes, dans la même qualité et aux mêmes prix. Cela permet par exemple de ne pas désavantager les régions rurales. D'autres exemples du service public sont le transport ferroviaire (CFF), les télécommunications (Swisscom) ou la télévision (SRF).

Les produits et les prestations de la Poste sont divisés entre le service universel et le service libre, le premier (service public) étant lui-même divisé entre service réservé et service non réservé:

Marché postal		Poste	Concurrents
Service universel (= service public)	Service réservé (= monopole)	Obligatoire	<u>Non</u>
	Service non réservé	Obligatoire	Oui
Service libre		<u>Facultatif</u>	Oui

La différence réside dans le fait que la Poste **doit proposer** certaines prestations et **peut en proposer d'autres**. De plus, il n'y a pas de concurrence dans tous les domaines. Là où la Poste est l'**unique prestataire**, on parle de **monopole**. Cela concerne le **service réservé**.

13.11 Le service public

Le service universel doit être assuré dans toutes les régions du pays, que l'on vive en ville ou dans une ferme isolée. Par ailleurs, les prestations doivent coûter le même prix partout. Un envoi destiné à un voisin coûte donc le même prix qu'un envoi expédié à travers toute la Suisse.

- **Service réservé:** depuis 2009, il n'existe plus qu'un seul service réservé: les **lettres du service intérieur jusqu'à 50 grammes**. Elles tombent sous le monopole de la Poste. Autrement dit: la Poste **doit** proposer cette prestation et **aucune autre entreprise ne peut la proposer**.

Que se passe-t-il si une autre entreprise envoie tout de même des lettres de moins de 50 grammes?

Dans ce cas, une **amende pouvant atteindre 100'000 francs** est prévue par la loi sur la poste.

- **Services non réservés:** ici aussi, la Poste **doit** proposer ces prestations et a pour cela un mandat de prestations de la Confédération. D'autres entreprises **peuvent** également proposer ces services, mais n'ont **pas de mandat légal** à cet égard. Exemples: l'expédition de **grandes lettres** et de **colis** – celle-ci peut par exemple être effectuée par **DHL ou Planzer**

13.12 Le service libre

Les services relevant du service universel doivent être proposés conformément à la loi sur la poste. La Poste souhaite toutefois réaliser des bénéfices supplémentaires afin d'investir dans le développement de l'entreprise. C'est pourquoi elle peut proposer des **prestations supplémentaires en dehors du service universel**.



Il n'existe pour ces offres **aucun mandat de prestations** en vertu de la loi sur la poste. Elles sont introduites pour élargir l'offre et réagir aux besoins de la clientèle. La Poste peut ainsi rester compétitive sur le marché libre et générer des recettes supplémentaires.

Le **service libre** est organisé de la manière suivante:

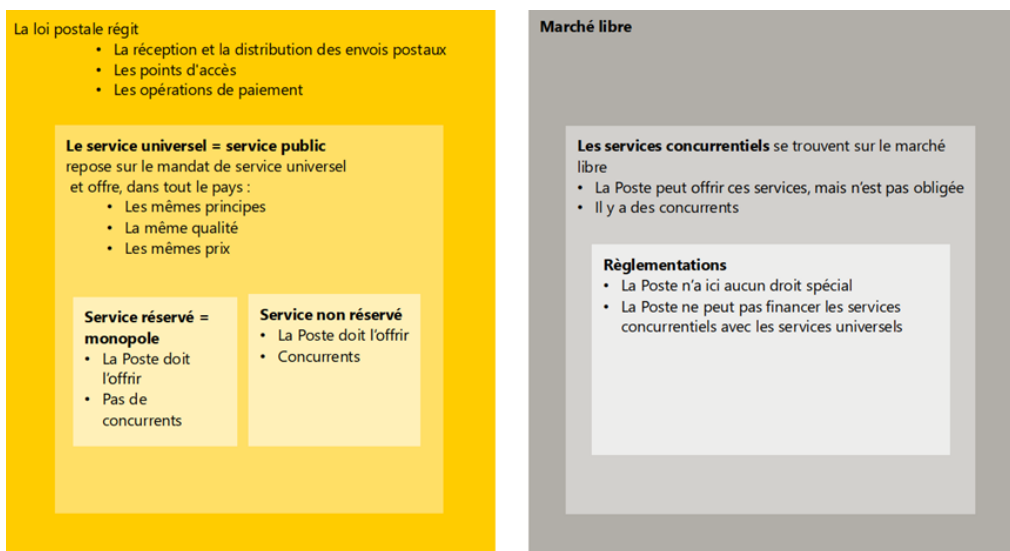
- La Poste est ici en **libre** concurrence avec d'autres prestataires.
- Elle **peut** proposer ces services, mais n'y est pas tenue.
- Elle ne se voit octroyer **aucun** droit spécial de la part de la Confédération.

☞ Exemples de services libres:

- Journaux et périodiques en abonnement dans la distribution matinale
- Adressage, emballage et prise en charge des envois postaux
- Services de coursier
- Service des cars postaux

Important: La Poste ne doit **pas financer le service libre** par des recettes provenant du **service universel** (service public). Si une offre concurrentielle n'est **pas rentable**, elle ne doit **pas être financée** par des fonds provenant du **service universel**.

Des questions? Voici encore un bref récapitulatif:



Remarque

La Poste est active sur le marché CEC et courrier et a un **mandat de service universel** de la Confédération, consigné par écrit dans la loi sur la poste. Ce mandat prescrit les services que la Poste doit proposer, appelés services universels. Ceux-ci sont divisés en services réservés (monopole) et services non réservés. La Poste peut également proposer des services libres, mais n'a pas de droits spéciaux à cet égard.